

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 594/2530

พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์

โจทก์

นายเสน่ห์ เคยเหล้า

จำเลย

นางสาวอุบลรัตน์ ดำรงรัตน์ ทนาย

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยทั้งหมดเป็นปัญหาข้อเท็จจริงคดีนี้ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น และลงโทษจำคุกจำเลย 2 ปี จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ขอให้ศาลฎีกาใช้ดุลพินิจลงโทษจำเลยสถานเบาให้เหมาะสมตามพฤติการณ์แห่งคดี โปรดสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4,7,8,26,75,76,102 ฯลฯประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ฯลฯ จำเลยมีกัญชาไว้ในครอบครองอันเป็นกัญชาจำนวนเดียวกับการผลิต เป็นความผิดกรรมเดียว ลงโทษฐานผลิต ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี ฯลฯ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 30)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 31)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษนั้นเป็นฎีกาดุลพินิจของศาล จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษนั้นเป็นฎีกาดุลพินิจของศาล จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

(ชูเชิด รักตะบุตร-ฉิรพันธุ์ รัศมีทัต-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น